



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
BRUNO BETTI
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 8

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1) Responsabilidade do estado por atos lícitos
- 2) Teorias
- 3) Elementos configuradores da responsabilidade civil
- 4) Relação de custódia
- 5) Danos decorrentes de obras
- 6) Danos decorrentes de atos de multidões
- 7) Prescrição
- 8) Responsabilidade dos atos legislativos
- 9) Responsabilidade por atos do poder judiciário
- 10) Responsabilidade de notários e registradores

Improbidade Administrativa

- 1) Conceito e comentários iniciais

1) RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS LÍCITOS

- O Estado responde por atos ilícitos e lícitos
- Ilícitos: fundamentado no princípio da legalidade (ofensa a ordem jurídica)
- Lícito: dano anormal, extraordinário e específico
 - Fundamento: princípio da isonomia – teoria da repartição dos encargos sociais
 - ônus e bônus devem ser partilhados por toda a sociedade
 - Busca-se evitar a socialização do bônus e a privatização do ônus
 - ex. obra pública – uma obra em via em frente a uma oficina e um prédio residencial, por 8 meses, em que não se passa carro. Leva a oficina a falência e impede os moradores de pegarem transporte público na porta de casa (agora caminham um pouco para pegar em outro local). No caso da oficina, há responsabilidade do Estado, mas para os moradores do prédio não.

2) TEORIAS

2.1) Teorias Civilistas

- Nenhuma dessas teorias são aplicadas no direito brasileiro

A) Teoria da Irresponsabilidade

- Remonta aos Estados absolutistas
- O Estado não responde por danos gerados ao particular
- A irresponsabilidade civil do Estado remonta aos Estados Absolutistas que atuavam com autoridade (soberania) e sem qualquer limitação.
- Nesse período, a figura do Monarca se confundia com o próprio Estado, como demonstra a célebre frase atribuída a Luis XIV (“L’État c’est moi”: o Estado sou eu), bem como o poder estatal era normalmente encarado como poder divino, o que justificava a impossibilidade de atribuir falhas aos governantes (“The king can do no wrong”: o rei não erra; “Le roi ne peut mal faire”: o rei não pode fazer mal).
- **A erosão da ideia de irresponsabilidade estatal se inicia com as Revoluções Liberais, especialmente a Revolução Francesa de 1789, e o surgimento do Estado de Direito, limitado pela ordem jurídica, com destaque para a atuação submetida à lei (princípio da legalidade), separação de funções estatais (princípio da separação de poderes) e o reconhecimento de direitos fundamentais que deveriam ser promovidos e protegidos pelo Estado.**
- Ressalte-se, contudo, que a tese da irresponsabilidade perdurou durante o estágio inicial do Estado Liberal, sendo afastada, posteriormente, pela evolução da legislação e da jurisprudência
- **A teoria da irresponsabilidade civil do Estado jamais vigorou no Brasil.**

B) Teoria dos atos de império e atos de gestão

- No primeiro caso (atos de império), o Estado em posição de supremacia em relação ao particular, em razão de sua soberania, não seria responsabilizado por eventuais danos (ex.: poder de polícia).
- No segundo caso (atos de gestão), o Estado se despe do seu poder de autoridade e atua em igualdade com o particular (ex.: contratos), abrindo caminho para sua responsabilidade com fundamento no Direito Civil.
- Teoria não aplicada no direito brasileiro

C) Teoria da Culpa Civil

- O Estado responde por seus atos e omissões subjetivamente
- Teoria não aplicada no direito brasileiro

2.2) Teorias Administrativas

- São as teorias aplicadas no Brasil

A) Teoria da Culpa Anônima ou Culpa do Serviço (*Faute du service*)

- Responsabilidade subjetiva – negligência estatal
- Serviço público não funcionou ou funcionou mal ou tardiamente
- Ex. bueiro entupido que na chuva gera alagamento
- A teoria se chama da culpa anônima, pois não seria necessário identificar a figura do agente público, bastando, na verdade, comprovar a falha do serviço.
- Aplicada nos casos de omissão
- dois tipos de omissões: a genérica (imprópria) e específica (própria)
- genérica: regulada na teoria em estudo
- específica: Estado como garante (violando deve específico e legal de agir) – teoria do risco administrativo e responsabilidade objetiva □ ex. aluno que agride outro dentro de uma escola pública; um preso mata o outro;

b) Teoria do Risco Integral

- o Estado atuando como segurador universal
- responde por todo e qualquer dano gerado ao particular
- não se fala em causa excludente de responsabilidade
- em regra, não é aplicada no direito brasileiro
- aplicada em casos excepcionais, citados abaixo:
 - i. Danos Nucleares – Art. 21, XXIII, *d*, CR/88.
 - ii. Dano Ambiental – Art. 225, § 3º, CR/88.
 - iii. Danos causados por uma aeronave com matrícula no Brasil, por atentados terroristas ou atos de guerra no Brasil ou no exterior – Lei nº 10.309/02.

- **OBS: Teoria do Risco Social**

- A Teoria do Risco Social possui como foco da responsabilidade civil a vítima e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina de socialização dos riscos – sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa reparação pelo dano sofrido

-LEI Nº 14.125, DE 10 DE MARÇO DE 2021 [revogada]

Art. 1º **Enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional** (Espin), declarada em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), ficam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a adquirir vacinas e a **assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado**, em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial.

- A previsão, guardadas as devidas diferenças, se assemelharia com o compromisso que a União assumiu com a Fifa, durante a Copa do Mundo de 2014. Na época, mesmo a Copa do Mundo sendo um evento da Fifa, a União assumiu o compromisso de indenizar as vítimas de danos que fossem resultado de incidentes ou acidentes de segurança relacionados aos Eventos.

-Art. 23 da Lei nº 12.663/2012:

Art. 23. A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos Eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano.

-Art. 37, §6º, da CR/88 – Trata-se de um **mandamento básico sobre o assunto** - o STF considerou esse dispositivo constitucional

- A disposição contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal não esgota a matéria relacionada à responsabilidade civil imputável à Administração, pois, em situações especiais de grave risco para a população ou de relevante interesse público, pode o Estado ampliar a respectiva responsabilidade, por danos decorrentes de sua ação ou omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo constitucional, inclusive por lei ordinária, dividindo os ônus decorrentes dessa extensão com toda a sociedade.

II – Validade do oferecimento pela União, mediante autorização legal, de garantia adicional, de natureza tipicamente securitária, em favor de vítimas de danos incertos decorrentes dos eventos patrocinados pela FIFA, excluídos os prejuízos para os quais a própria entidade organizadora ou mesmo as vítimas tiverem concorrido. Compromisso livre e soberanamente contraído pelo Brasil à época de sua candidatura para sediar a Copa do Mundo FIFA 2014. (...) STF. Plenário. ADI 4976, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/05/2014.

c) Teorias do risco administrativo

- Prevista desde a Constituição de 46
- Estabelece causas excludentes de responsabilidade. São três:
 - Culpa exclusiva da vítima
 - Culpa exclusiva de 3º
 - Caso fortuito e força maior [a diferença entre esses dois institutos não tem relevância para o direito administrativo]
 - Há o rompimento do nexo causal
- Veja que se fala em culpa exclusiva
- Culpa concorrente não exclui a responsabilidade. Há atenuação dessa responsabilidade
- STJ:
 - Não há falar em culpa concorrente dos pais pelos danos causados ao seu filho. Com efeito, é incontroverso que o município recorrido promoveu queima de fogos nas festividades de ano novo e deixou, nas proximidades do local onde ocorreu o evento, restos de explosivos sem qualquer proteção.
 - Nesta situação, não se pode imputar aos pais responsabilidade por ter permitido que o filho brincasse em logradouro público, especialmente naquele onde ocorreu as festividades de ano novo.

Bloco 2

- CF/88 - Art. 37 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
 - Responsabilidade objetiva: PJ de Direito Público (U, E, DF, M, autarquia, Fundação pública) e de direito privado prestadoras de serviço público (PSPs) (concessionárias e permissionárias de serviço público)
 - Responsabilidade subjetiva: para o agente público – somente será responsabilizado em ação de regresso e na presença de dolo ou culpa
- Responsabilidade objetiva:
 - Conduta
 - Dano
 - Nexo causal (“ponte” entre conduta e dano)
 - Obs. prescindível/dispensável – dolo ou culpa
- Responsabilidade subjetiva: necessário elemento subjetivo: dolo ou culpa; além de conduta, nexo causal e dano

- Responsabilidade das PSPs
 - Responsabilidade direta e objetiva em relação ao usuário ou não usuário do serviço
 - Dano causado ao usuário ou não usuário do serviço público
 - ex. motorista de ônibus faz uma manobra brusca batendo em carro particular e derrubando passageiro dentro do transporte; há responsabilidade em relação a ambos
 - art. 25 da lei 8987/95 – não há atenuação ou exclusão por ausência de fiscalização do Poder Público
 - Estado tem responsabilidade subsidiária e objetiva
- Teoria da dupla garantia
 - Assegura garantia para a vítima e agente público
 - Vítima – assegura ajuizar ação contra o Estado ou contra PSPs
 - Agente público – será responsabilizado apenas em ação de regresso e desde que comprovado dolo ou culpa
 - Obs. veja que o agente público é parte ilegítima na ação de indenização da vítima
- Denúnciação à lide
 - Vedada
 - Estado não pode denunciar a lide ao agente público sob pena de violar a teoria da dupla garantia

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 21ª Região (RN) Prova: FCC - 2023 - TRT - 21ª Região (RN) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Considere que tenha ocorrido acidente com trem de passageiros em linha operada por uma concessionária privada, resultando em ferimentos graves em alguns ocupantes. À concessionária negou-se a indenizar os passageiros pelos danos sofridos no acidente, afirmando que não houve comprovação de culpa de seus agentes e que a responsabilização deveria recair sobre o Poder Concedente. Diante de tal cenário,

A) a concessionária, dada sua natureza de pessoa jurídica de direito privado, responde pelos danos nos termos da legislação civil, inexistindo, por outro lado, responsabilidade extracontratual do poder público quando delega a prestação dos serviços.

B) está correto o entendimento da concessionária, eis que apenas o titular do serviço, pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação direta ou por terceiros, e a concessionária somente será responsável em caso de comprovação de culpa.

C) a concessionária possui responsabilidade objetiva, que independe de comprovação de culpa, demandando comprovação de nexo de causalidade e ausência de excludentes de responsabilização, respondendo o Poder Concedente apenas em caráter subsidiário.

D) tanto o poder concedente como a concessionária poderão ser responsabilizados pelos danos, sempre em caráter solidário, se não houver comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

E) trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, que recai sobre o poder concedente ou, subsidiariamente, sobre a concessionária e seus agentes, condicionada à comprovação do nexo de causalidade e da culpabilidade de cada qual.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 23ª REGIÃO (MT) Prova: FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área Administrativa

Joaquim, policial civil, conduzia a viatura policial na via pública, em velocidade compatível com as regras de trânsito, ocasião em que se envolveu em um acidente de trânsito com o automóvel conduzido por Jeferson, particular, que ultrapassou, em alta velocidade, indevidamente o sinal semafórico que lhe era desfavorável e, em razão dessa sua conduta, causou o referido acidente. Do sinistro, Jeferson sofreu lesões graves, fraturando uma de suas pernas. Joaquim não sofreu qualquer lesão. Diante dessa situação hipotética,

- A) o Estado poderá ser responsabilizado, contudo, de forma mitigada, em razão da culpa recíproca dos envolvidos.
- B) caracterizada a responsabilidade civil do Estado diante da teoria do risco integral ao qual se submete a Administração nos casos de sinistros envolvendo particulares.
- C) diante do nexo causal havido entre as lesões sofridas por Jeferson e o acidente em que se envolveu o agente estatal, a responsabilidade civil do Estado está plenamente caracterizada.
- D) não há qualquer responsabilidade do Estado, no caso em questão, pois o policial civil está amparado pelo princípio da supremacia do interesse público.
- E) não há, para o Estado, o dever de indenizar Jeferson, diante da culpa exclusiva da vítima, que ultrapassou indevidamente o sinal, excluindo-se, assim, a responsabilidade civil do Estado.**

- Concessionária de rodovia não responde civilmente por roubo e sequestro - A ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente.

Abaixo serão expostos julgados do STJ nos temas abordados até aqui:

- No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido. (ARE 1.382.159 AgR/RJ)
 - No contexto de incursões policiais, comprovado o confronto armado entre agentes estatais e criminosos (ação), e a lesão ou morte de cidadão (dano) por disparo de arma de fogo (nexo), o Estado deve comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas da relação de causalidade.
 - Para o STF, a atribuição desse ônus probatório é decorrência lógica do monopólio estatal do uso da força e dos meios de investigação. O Estado possui os meios para tanto — como câmeras corporais e peritos oficiais —, cabendo-lhe averiguar as externalidades negativas de sua ação armada, coligindo evidências e elaborando os

laudos que permitam a identificação das reais circunstâncias da morte de civis desarmados dentro de sua própria residência.

- Presume-se o nexo em desfavor do Estado
 - Cabe ao Estado provar a excludente
 - Perícia inconclusiva não afasta a responsabilidade do Estado
-
- É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes.
 - Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física (RE 1209429/SP)
 - O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
 - A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.
 - Afasta-se fato de terceiro
-
- O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva (REsp n. 1.708.325/RS)
 - Estado com dever legal e específico de agir
 - falha nesse dever
 - Estado como garante
 - Não se fala em fato de terceiro
-
- Reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do de cujus (REsp n. 1.709.727/SE)
-
- Reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

- Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. (RE 580252)
- Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. (RE 136861)
- É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto. (ARE 884325)

Bloco 3

- O Estado responde subsidiariamente por danos **materiais** causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude. (RE 662405)
 - A PJ privada responde objetiva e diretamente
 - Dano material
 - Veja que não se fala em responsabilidade pelo dano moral
- A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (RE 1027633)
 - Teoria da dupla garantia

Francisco, analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Yª Região, no exercício da função, praticou ato ilícito que causou danos morais e materiais ao jurisdicionado Cláudio. Com escopo de obter a devida reparação pelos prejuízos que sofreu, Cláudio ajuizou ação indenizatória em face do(a)

A) Tribunal Regional do Trabalho da Yª Região, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que Francisco agiu com dolo ou culpa.

B) Tribunal Superior do Trabalho, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de que Francisco agiu com dolo ou culpa.

C) Poder Judiciário da União, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo necessária a comprovação de que Francisco agiu com dolo ou culpa.

D) Francisco, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

E) União, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que Francisco agiu com dolo ou culpa.

- Aplica-se igualmente ao Estado a prescrição do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, irrelevante seja a conduta comissiva ou omissiva
 - Entre as atividades de risco "por sua natureza" incluem-se as desenvolvidas em edifícios públicos, estatais ou não (p. ex., instituição prisional, manicômio, delegacia de polícia e fórum), com circulação de pessoas notoriamente investigadas ou condenadas por crimes, e aquelas outras em que o risco anormal se evidencia por contar o local com vigilância especial ou, ainda, com sistema de controle de entrada e de detecção de metal por meio de revista eletrônica ou pessoal.
 - Art. 927, Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
- **Teoria da Perda de uma chance e responsabilidade do Estado decorrente de erro médico**
 - Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam orientação do Ministério da Saúde, retirando do paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. (REsp 1.985.977-DF)
 - O caso trata de um bebê prematuro, nascido com 29 semanas, que necessitou de cuidados intensivos e posteriormente, aos nove meses, apresentou grave quadro de febre, tosse e vômitos. Ao ser levado à UPA, foi

classificado como urgência, mas não foi internado, recebendo apenas medicação. Após a persistência dos sintomas, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e, apesar de receber tratamento, faleceu no dia seguinte.

-A Corte estadual reconheceu que a equipe médica não seguiu a recomendação do Ministério da Saúde, que indicava internação para crianças com pneumonia e doenças de base debilitantes, como a prematuridade e a displasia broncopulmonar. Contudo, reformou a sentença, alegando falta de comprovação de falha no serviço e nexo causal com a morte.

-Aplicou-se a teoria da perda de uma chance, afirmando que, se o bebê tivesse sido internado oportunamente, sua morte poderia ter sido evitada, responsabilizando-se a instituição pela perda da chance de tratamento adequado.

- Responsabilidade Objetiva das Concessionárias de Rodovias por Acidentes Envolvendo Animais nas Pistas: Aplicação do CDC e da Lei das Concessões

As concessionárias de rodovias respondem, **independentemente da existência de culpa**, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. (REsp n. 1.908.738/SP)

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões

- obs. STJ entende que as concessionárias NÃO respondem por furtos ou roubos nas praças de pedágio

- O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. (RE 1.455.038/DF)

-A imprevisibilidade inerente à pandemia do Covid-19 afasta a responsabilidade civil estatal (CF/1988, art. 37, § 6º) por danos decorrentes do adiamento de prova de certame em virtude de medidas urgentes de proteção à saúde, inclusive dos candidatos.

-A responsabilização civil do Estado, pela aplicação da teoria do risco administrativo, exige que haja nexo de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano causado ao particular. Porém, a responsabilidade objetiva estatal é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior.

-Na espécie, a emergência sanitária provocada pela pandemia remove a responsabilidade civil do Estado pela imposição de medidas restritivas, como o adiamento de prova de concurso público, notadamente porque a finalidade era mitigar riscos à saúde coletiva. Trata-se de um fato imprevisível que rompe o nexo de causalidade.

RE 632115: Tese de julgamento: “1. A imunidade material parlamentar (art. 53, caput, c/c art. 27, § 1º, e art. 29, VIII, CF/1988) configura excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF/1988), afastando qualquer pretensão indenizatória em face do ente público por opiniões, palavras e votos cobertos por essa garantia. 2. Nas hipóteses em que a conduta do parlamentar extrapolar os limites da imunidade material, eventual responsabilização recairá de forma pessoal, direta e exclusiva sobre o próprio parlamentar, sob o regime de responsabilidade civil subjetiva.”

d) Teoria da Interrupção do Nexo Causal/ Teoria da Causalidade Direta, Imediata

- O Estado somente será responsabilizado quando o dano decorrer direta e imediatamente após a conduta estatal
- Quando houver um lapso temporal razoável entre a conduta estatal e o evento danoso, rompe-se o nexo
- Não há definição objetiva quanto ao que é lapso temporal razoável
- “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada” - RE 608880 - 08/09/2020

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF), a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional é caracterizada independentemente da demonstração do nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta delituosa praticada.

Certo

Errado

3) Elementos configuradores da Responsabilidade Civil

- A configuração da responsabilidade objetiva do Estado é baseada **em três elementos fundamentais que devem ser considerados**.
- Em primeiro lugar, é necessário identificar a conduta estatal, que pode ser uma ação ou omissão cometida pelo Poder Público. Além disso, é preciso comprovar a existência de um dano sofrido pela parte prejudicada, que pode ser de natureza material ou moral. Por fim, é imprescindível estabelecer um nexo causal entre o fato administrativo e o dano causado, ou seja, demonstrar que a ação ou omissão do Estado foi diretamente responsável pela ocorrência do prejuízo. Ao cumprir esses três requisitos, é possível configurar a responsabilidade objetiva do Estado e garantir que as vítimas de seus atos sejam devidamente ressarcidas.

3.1) Conduta

- Ação
- Omissão

3.2) Dano

- Material/patrimonial
- Moral/ extrapatrimonial
- Existem duas categorias de danos: material ou patrimonial, que afeta o patrimônio da vítima e pode ser dividido em dano emergente e lucro cessante, e o moral ou extrapatrimonial, que afeta os bens personalíssimos, como a honra e a reputação do lesado.

3.3) Nexos de Causalidade

- Teoria da causalidade direta

Não é possível a condenação de prefeito ao ressarcimento de valores despendidos na realização dos trabalhos desenvolvidos com vista à elaboração de Projeto de Lei, na hipótese em que o ato administrativo encaminhado à Câmara Municipal desconsidera a legislação vigente, e é praticado com desvio de finalidade. (AREsp 1.408.660-SP)

4) Relação de Custódia

- Pessoas e bens para as quais o Estado tem dever de guarda/proteção
- Nexos causal mais robusto – difícil o rompimento, mas ainda possível
- Estado como garante
- Teoria do risco administrativo – responsabilidade objetiva, mas com possibilidade de excludentes
- Ex. preso, estudante de escola pública, bens apreendidos
- Decisão STF: RE 841526/RS, rel. Min. Luiz Fux, 30.3.2016 – situação imprevisível e inesperada, rompe o nexos causal (quando o Estado não tem possibilidade de atuar para evitar o evento danoso)

RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIÇO PÚBLICO – FURTO – POSTO DE PESAGEM – VEÍCULO. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, há responsabilidade civil de pessoa jurídica prestadora de serviço público em razão de dano decorrente de crime de furto praticado em posto de pesagem, considerada a omissão no dever de vigilância e falha na prestação e organização do serviço.

(RE 598356)

5) DANOS DECORRENTES DE OBRAS

5.1) Dano pelo simples fato da obra

- Responsabilidade objetiva do Estado
- Ex. obra que interdita rua e prejudica a oficina

5.2) Dano Resultante pelo Comportamento Doloso ou Culposos de um Empregado da Contratada

- Responsabilidade subjetiva da contratada
- Lei 14.133 – licitações

5.3) Dano Resultante de uma Conduta do Estado e da Contratada

- Responsabilidade objetiva do Estado
- Responsabilidade subjetiva da contratada
- Proporcional a cada conduta

6) DANOS DECORRENTES DE ATOS DE MULTIDÕES

- Em regra, o Estado não é responsável
- Fato de terceiro
- Exceção: Estado responde quando souber da animosidade do evento e nada fizer

Bloco 4

7) PRESCRIÇÃO

- Perda da pretensão

7.1) Ação de Indenização

- Regra: prescritível em 5 anos da ocorrência do fato – decreto 20910/32
- Enunciado 40 do CJF, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 (art. 1º), em detrimento do prazo trienal estabelecido no Código Civil de 2002 (art. 206, § 3º, V), por se tratar de norma especial que prevalece sobre a geral.
- Exceção: súmula 647 do STJ: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.

7.2) Ação de Regresso

- Em regra, é prescritível no prazo de 5 anos do trânsito em julgado da ação de indenização – dec 20910/32
- Exceção: ação de ressarcimento por atos dolosos de improbidade são IMPRESCRITÍVEIS
- É obrigatória em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público

Aspecto complementar:

- E a anistia?
 - Declaração como anistiado político é imprescritível
 - a pretensão reparatoria é prescritível em 5 anos. Contados da publicação da lei 10559/02
 - **Anistia** regulada pela Lei nº 10.559/02. De acordo com o STJ, o direito ao reconhecimento da condição de anistiado político, por violação de direitos fundamentais ocorridos durante a ditadura militar, é imprescritível. Porém, a propositura de ação reparatoria ou indenizatória prescreve em cinco anos. Portanto, de acordo com o STJ, embora o prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político seja imprescritível, os efeitos patrimoniais decorrentes desse reconhecimento, considerados direitos disponíveis, estão sujeitos às regras de prescrição estabelecidas pelo Decreto nº 20.910/32.
 - Nesses casos, para o STJ, o termo inicial do prazo prescricional seria a publicação da Lei nº 10.559/02. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que houve renúncia tácita à prescrição, com o advento da Lei 10.559 de 13/11/2002, regulamentadora do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
 - EDcl no AgRg nos EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 11.311 - DF

8) RESPONSABILIDADE DO ATOS LEGISLATIVOS

- Regra: Não há responsabilidade
- Caráter genérico e abstrato das normas – afasta a configuração de danos individualizados
- Abaixo estão expostas as três situações excepcionais em que há responsabilidade do Estado

8.1) Lei de efeitos concretos

- Lei que possui forma de lei (devido processo legislativo), mas matéria de ato administrativo (afasta a abstratividade e generalidade)
- Ex: lei municipal que proíba a circulação de carros em uma rua, que tenha um posto de gasolina
- se o fundamento da irresponsabilidade estatal é o caráter genérico e abstrato das leis, deve ser reconhecida a possibilidade de responsabilidade civil nos casos em que as leis não possuem tais atributos.
- A lei de efeitos concretos é uma lei em sentido formal, uma vez que a sua produção pelo Poder Legislativo observa o processo de criação de normas jurídicas, mas é um ato administrativo em sentido material, em virtude dos efeitos individualizados

8.2) Leis inconstitucionais

- Além de inconstitucional, deve gerar dano
- O ente federado será responsabilizado.
- Não a Casa Legislativa
- A Lei precisa ser declarada inconstitucional – Controle Concentrado e Incidental

- Obs: modulação de efeitos pode impactar na responsabilidade civil do Estado – Efeitos ex nunc ou prospectivos impediriam a responsabilidade

8.3) Omissão inconstitucional quanto ao dever de legislar

- Omissão deve gerar dano
- Ex. não há lei de greve do setor público – não há dano, ainda que haja omissão – podem exercer o direito de greve com base no particular
- Em relação aos casos em que a própria Constituição estabelece prazo para o exercício do dever de legislar, o descumprimento do referido prazo, independentemente de decisão judicial anterior, já é suficiente para caracterização da mora legislativa inconstitucional e consequente responsabilidade estatal.
- Nos demais casos, a inexistência de prazo para o exercício do dever de legislar por parte do Poder Legislativo impõe a necessidade de configuração da mora legislativa por decisão proferida em sede de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão

9) RESPONSABILIDADE POR ATOS DO PODER JUDICIÁRIO

- Atividade Judiciária X Atividade Jurisdicional
 - Judiciária: atividade meio; Estado responde normalmente nos termos do art. 37, §6º da CF
 - Jurisdicional: atividade meio; sentença/decisão judicial
- Em regra, **NÃO** há responsabilidade na atividade jurisdicional
- Em síntese, três argumentos são tradicionalmente apontados (e, atualmente, criticados) para afastar a responsabilidade do Estado pela prestação jurisdicional:
 - a) **recorribilidade das decisões judiciais e a coisa julgada**
 - b) **soberania**: a atuação jurisdicional seria emanção da soberania Estatal
 - c) **independência do magistrado**

Abaixo, estão as situações excepcionais em que há responsabilidade do Estado

- Erro judiciário – art. 5º, LXXV, CR/88
 - Erro substancial e inescusável
 - Esfera Penal e Civil
 - **Primeiro entendimento**: a responsabilidade restringe-se ao erro judiciário oriundo da jurisdição penal, inexistindo responsabilidade por eventuais erros cometidos na jurisdição cível
 - **Segundo entendimento**: a responsabilidade estatal abrange a jurisdição penal e a civil, uma vez que o art. 5º, LXXV, da CRFB não estabeleceu qualquer distinção - PREVALECE

- Prisão além do tempo fixado em sentença
 - É preciso, no entanto, esclarecer que o descumprimento do prazo prisional pode decorrer da atividade jurisdicional ou da atividade prestada pelo Executivo no tocante à administração penitenciária.
 - Na primeira hipótese, a responsabilidade advém da má prestação jurisdicional e a prisão além do tempo fixado na sentença configura, em última análise, uma espécie de erro judiciário objetivo ou qualificado, aplicando-se o art. 5.º, LXXV, da CRFB. No segundo caso, o erro foi cometido pela administração penitenciária a cargo do Poder Executivo, e a responsabilidade seria fundamentada também pelo art. 37, § 6.º, da CRFB.
- Prisão acautelar e posterior absolvição
 - **Primeiro entendimento:** possibilidade de responsabilização do Estado, com fundamento no princípio da dignidade humana (art. 1.º, III, da CRFB)

10) RESPONSABILIDADE DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES

- Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.
- Ademais, o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Judiciária

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a responsabilidade civil do Estado,

A) é subjetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes.

B) a queda de passageiro em via férrea de metrô, ainda que em decorrência de mal súbito, enseja o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público, haja vista que não houve adoção, por parte do transportador, de tecnologia moderna para impedir o evento.

C) caracteriza-se, nos termos da Constituição Federal, a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, ainda que não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.

D) prescrevem em 20 anos as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.

E) a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto na Constituição Federal.

Ano: 2022 Banca: CONSULPLAN Órgão: MPE-PA Prova: CONSULPLAN - 2022 - MPE-PA - Analista Jurídico

Durante fiscalização sanitária, os agentes públicos municipais competentes tomaram as medidas cabíveis; todavia, durante a atividade fiscal, proferiram, publicamente, adjetivos injuriosos em desfavor do comerciante. Pessoas que transitaram próximo ao local ouviram a fala do agente, espalhando a notícia de que o estabelecimento estava irregular, o que afetou severamente a reputação do comerciante. Diante do exposto, supondo que a conduta do agente tenha causado danos financeiros comprováveis, assinale a afirmativa correta.

- A) A responsabilidade civil estatal para o caso é subjetiva, em razão da conduta praticada pelo fiscal.
- B) Em eventual condenação da fazenda pública pelos atos praticados pelo fiscal, este poderá ser demandado regressivamente, devendo a responsabilidade, nesse caso, ser apurada objetivamente.
- C) São pressupostos à configuração da responsabilidade civil estatal na situação descrita: a conduta, o nexo causal e o dano, não se exigindo a culpa na relação entre o Estado e o particular.**
- D) A fazenda pública poderá suscitar a culpa exclusiva de terceiro como causa excludente de sua responsabilidade, vez que a conduta fora praticada pelo fiscal e não pelo chefe do Poder Executivo.

De acordo com o que estabelece a doutrina, o ordenamento jurídico, e, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sobre a responsabilidade civil estatal,

- A) a condenação do Estado ao pagamento de indenização em face da ocorrência de erro judiciário implica mudança automática na decisão judicial.
- B) o Estado responde subjetivamente pelos danos causados por policiais a repórter fotográfico na cobertura de manifestação pública, desde que o profissional tenha respeitado as advertências sobre o acesso a áreas de risco.
- C) o Estado responde por danos decorrentes de crime praticado por presidiário foragido, independentemente da comprovação do nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.
- D) o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.**
- E) as ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado prescrevem em 10 anos.

Suponha que uma empresa concessionária de serviços públicos de saneamento esteja sendo demandada judicialmente por moradores que sofreram danos em seus imóveis em razão do rompimento de uma rede coletora de esgotos. Em sua defesa, a concessionária alegou que, não obstante a comprovação dos danos e da sua correlação com o rompimento, não restou provada a ocorrência de dolo ou culpa, o que afastaria sua responsabilização civil. Referida alegação afigura-se

- A) improcedente, eis que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa de seus agentes, havendo, ainda, responsabilidade subsidiária do poder concedente pelos danos causados a particulares.**
- B) procedente, pois apenas entidades da Administração direta e indireta possuem responsabilidade extracontratual de natureza objetiva, cuja incidência somente é afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

C) procedente, pois a responsabilidade pelos danos causados a particulares em razão da prestação de serviços públicos concedidos somente é imputável à concessionária caso comprovada falha na prestação dos serviços.

D) improcedente, pois, embora a responsabilidade da concessionária não seja de natureza objetiva, cabe a ela comprovar a ausência de culpa, a qual sempre é presumida quando presente o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ao particular.

E) procedente, pois a responsabilidade da concessionária por danos causados a particulares em decorrência da prestação dos serviços concedidos é subsidiária à do poder concedente, esta sim objetiva e decorrente da presumida falha de fiscalização.

Bloco 5

Improbidade Administrativa

1) Conceito e comentários iniciais

- A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada, isto é, uma situação de enorme gravidade.
- Nem toda ilegalidade é improbidade
- Art. 37 §4º da CF – disciplinado pela lei 8429/92, que sofreu alterações pela lei 14230/21
- O art. 37, § 4º da CR/88 é o dispositivo constitucional que consagra a improbidade administrativa. De acordo com o dispositivo citado, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ademais, observe que, no caso concreto, o juiz não precisa aplicar todas as sanções previstas constitucionalmente. Ainda, a Lei nº 8.429/92, lei que regula a improbidade administrativa, elenca outras sanções.
- A doutrina preocupa-se em diferenciar a moralidade da probidade. Contudo, a melhor doutrina entende que essas expressões se equivalem, de modo que a moralidade seria o princípio e a improbidade seria a lesão ao princípio.
- **Natureza jurídica** da ação de improbidade: ação civil
- Repito: observe-se ainda que a ação de improbidade administrativa não se configura como uma ação penal. Sempre se pontuou que a ação de improbidade era uma ação civil. Todavia, o art 17-D estabelece que a ação seria repressiva, de caráter sancionatório.
 - Art. 17-D diz ainda que não seria uma ação civil
 - STF - Observe que a ação de improbidade administrativa consiste em ação de natureza civil, e não penal. Assim, **não há** que se falar em foro por prerrogativa de função nessas ações. Isso ocorre pelo fato de a Constituição Federal prever foro apenas para as ações penais, como se depreende da leitura dos arts. 102 (competência do STF) e 105 (competência do STJ) da CR/88.
 - Nem mesmo emenda à CE pode trazer esse foro para improbidade
 - Foro por prerrogativa é estabelecido pela CF, podendo a CE, por assimetria, adequar ao âmbito estadual

- Art. 1º, §4º - Aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador

- Princípio da retroatividade da lei mais benéfica

- Esse tema foi abordado no ARE 843989 RG / PR

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é **irretroativa**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, **não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada**; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, **porém sem condenação transitada em julgado**, em virtude da revogação expressa do tipo culposos, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime **prescricional** previsto na Lei 14.230/2021 é **irretroativo**, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

- Obs. a nova LIA revogou os tipos culposos da lei anterior

- Agora é necessário o dolo específico (quer atingir o resultado pretendido)

- A aplicação retroativa não é automática, já que deve analisar o dolo do agente (se não houver, extingue-se o processo)

- A partir de 26/10/2021- publicação da nova LIA

-Obs. a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos artigos 5º e 10 da Lei 8.429/92, em sua redação originária. (RE) 656558) □ RE não transitado em julgado até o momento dessa aula (está com ED para que o STF enfrente o conflito entre este julgado e o anterior)

- Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Especialidade: Comissário de Justiça da Infância e Juventude

Conforme o entendimento do STF, as alterações na Lei n.º 8.429/1992 promovidas pela Lei n.º 14.230/2021 não se aplicam aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, razão pela qual é vedado ao juízo competente analisar eventual dolo do agente.

Certo

Errado

- ADI 7236 – julgamento apenas em caráter cautelar

DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021:

(a) 1º, § 8º: Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

-O ministro entendeu que, embora a intenção tenha sido proteger a boa-fé do gestor público, o critério é excessivamente amplo e gera insegurança jurídica.

-O ministro assinala que há muitos juízes e tribunais competentes para julgar os casos de improbidade administrativa, além de vários tipos de procedimentos. Assim, haverá diversas sentenças que não servem para definir o entendimento do Poder Judiciário como um todo.

(b) 12, § 1º: A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração

- ex. pratica ato como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado está atuando como deputado federal – para a literalidade do artigo não perderia o cargo; somente perderia se estivesse, ainda, como prefeito

-No entendimento do relator, a defesa da probidade administrativa impõe a perda da função pública independentemente do cargo ocupado no momento da condenação.

-Além disso, ele considerou que a medida pode eximir determinados agentes da sanção por meio da troca de função ou no caso de demora no julgamento da causa.

- obs. o STJ já entendia que a perda da função ocorreria independentemente do vínculo ao tempo do trânsito em julgado (no exemplo, perderia o cargo de deputado federal)

- Atenção, pois o dispositivo acima está com eficácia suspensa – no exemplo, perderá o cargo de deputado federal

(c) 12, § 10: Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória

- ex. decisão colegiada em 2024; trânsito em julgado em 2032 com condenação em suspensão dos direitos políticos por 7 anos; o tempo de 6 anos entre 2024 e 2030 seriam computados na sanção (ou seja, cumpriria 1 ano apenas)

-Para o ministro, os efeitos dessa alteração podem afetar a inelegibilidade prevista na Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar 64/1990).

-Ele observou que a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa (artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição) não se confunde com a inelegibilidade da Lei de Inelegibilidade (artigo 1º, inciso I, alínea I, da LC 64/1990). Apesar de complementares, são previsões diversas, com diferentes fundamentos e consequências, que, inclusive, admitem a cumulação.

(d) 17-B, § 3º: Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias

- Esse dispositivo está no bojo do ANPC

-Para o relator, entre outros pontos, a medida condiciona o exercício da atividade-fim do Ministério Público à atuação da Corte de Contas, em possível interferência na autonomia funcional do MP.

(e) 21, § 4º: A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941

- se o sujeito foi absolvido, penalmente e por qualquer fator, por decisão colegiada, será absolvido da improbidade

-Para o ministro, a independência de instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa.

- exceção: comunicabilidade – condenação penal transitada em julgado afeta civil e administrativo; absolvição penal por negativa de fato ou de autoria afeta civil e a administrativo

DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096/1995, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade Administrativa.

- Segundo o relator, o tratamento diferenciado dado a esses casos desrespeita o princípio constitucional da isonomia.